

1500509-43.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... última instância, configura o móvel de todo o tráfico de entorpecentes, conduta equiparada a crime hediondo e que provoca inúmeros males e outros crimes violadores de bens jurídico-penais.

Inconcebível cogitar-se de um suposto "direito a usar drogas", pois a saúde é bem indisponível. A punição do uso de substâncias ilícitas e permissão do uso de drogas lícitas não viola a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500509-43.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500509-43.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3051602/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO
PARDO, 18635357 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DANILO FIRMINO URIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Danilo Firmino Urias pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06, eis que no dia 19 de junho de 2021, por volta das 04h00, na Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, nesta cidade e comarca, transportava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, pesando 3,20 gramas, dois invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 0,31 gramas, e um dichavador contendo resquícios de maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de páginas 85/86, veio acompanhado de boletim de ocorrência de nº 844/2021.

Conforme decisão de págs. 87/89, designou-se data para audiência de instrução e julgamento.

O acusado foi citado às págs. 107, apresentando defesa prévia as págs. 114/118, aduzindo que a conduta prevista é atípica, razão pela qual deve o denunciado ser absolvido.

Aos 16 de maio de 2022, prejudicada a realização dos trabalhos, diante da audiência do M.M Juiz presidente deste ato, que por motivo de saúde não pode presidir a solenidade, sendo a audiência redesignada para o dia 14 de junho de 2022.

Até a data de 14 de junho de 2022, a C. Precatória expedida para citação e intimação do autor do fato, constante de fls. 100/102 e 129, destes autos, não retornou do Juízo Deprecado; não sendo possível saber se o acusado foi, ou não intimado para todos os termos do processo. Em razão disso, restou-se prejudicada a realização dos trabalhos, sendo redesignada a audiência para o dia 23 de agosto de 2022.

Durante referida solenidade, aos 23 de agosto de 2022, foi feito o recebimento da denúncia, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, diante dos elementos coligidos nos autos.

A Defesa, por sua vez, requer a absolvição pela atipicidade da conduta.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA.

1.1 -) Das provas de Materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 05/06), auto de constatação preliminar de Substância entorpecente (págs. 07).

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendida a exigência que dimana do princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria:

Vinicius Alberto Habermann relata que o réu foi abordado junto com vários adolescentes. O réu assumiu que a droga era para uso dele. Ele não era conhecido dos meios policiais. Não se recorda se ele aparentava que estivesse sob efeito de drogas.

Patrícia Roberta de Andrade relata que em patrulhamento veio o veículo do réu e resolveram abordar nas proximidades do supermercado Dia. Em busca pessoal encontraram o dichavador de maconha e uma porção de maconha e o condutor era maior. Havia quatro adolescentes de outras cidades. Achou uma porção de maconha com uma das adolescentes. Acharam drogas no carro do réu e ele assumiu que seria dele. Ele não era conhecido dos meios policiais. Ele era de fora, não era daqui. Ele falou que veio encontrar um amigo.

O réu, Danilo Firmino Urias está preso por causa de drogas em sua boate. Tem 26 anos. É motorista. Estudou até o terceiro colegial. Mora com sua mãe e seu pai. A porção de droga – cocaína – era sua. É usuário. Estava indo na casa de um colega com mais quatro no carro e entrou numa avenida errada, na contramão, era de madrugada e recebeu o sinal de alerta da polícia. Estava com a cocaína para uso. Os adolescentes faziam uso da maconha. As meninas que compraram a maconha e era para o uso geral de todo mundo.

Em atenção à tese defensiva de insignificância da conduta tem-se que a pequena quantidade de entorpecente autoriza exatamente a capitulação legal da conduta na *fattispecie* eleita pela acusação, pois se encontradas maiores porções da substância o réu poderia estar incurso, em tese, no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

A jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC nº 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27.05.2013; AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 620.033/MG (2014/0317728-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015).

O bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública de modo que nenhuma justificativa aproveita ao réu o fato de que também prejudica a si próprio.

Não há qualquer inconstitucionalidade no tipo penal incriminador que visa tutelar a saúde pública e desestimular o uso de drogas que, em última instância, configura o móvel de todo o tráfico de entorpecentes, conduta equiparada a crime hediondo e que provoca inúmeros males e outros crimes violadores de bens jurídico-penais.

Inconcebível cogitar-se de um suposto "direito a usar drogas", pois a saúde é bem indisponível. A punição do uso de substâncias ilícitas e permissão do uso de drogas lícitas não viola a igualdade, pois há fator de *discrímen* hábil a justificar o tratamento desigual, qual seja, exatamente o caráter lícito ou ilícito da substância.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes que possam afastar a antijuridicidade da conduta ou a culpabilidade do réu, impõe-se a sanção penal para concretização dos escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de páginas 85/86, para CONDENAR DANILO FIRMINO URIAS pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal nada recomenda acréscimo na sanção.

O réu é confesso, de modo que sua pena não deve ser aplicada com maior rigor.

A luz destas circunstâncias e considerando a pequena quantidade de entorpecente que foi apreendida (3,20 gramas) de maconha e (0,31 gramas) de cocaína, fixo a PENA DE ADVERTÊNCIA ao sentenciado.

Isento de custas e despesas, pois o processo insere-se na competência dos Juizados Especiais Criminais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.
Se patrocinado por advogado dativo, honorários fixados na forma do convênio OAB-DPE. Oportunamente, expeça-se certidão.

Publicada em audiência, saem intimados.

Sao Jose do Rio Pardo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA